



P U T U S A N

Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. HARIS Bin SLAMET**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/11 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pandegiling Gg. 3 No. 11, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H., dari LBH Wira Negara Akbar Surabaya, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 2554/Pid.Sus/ 2023/PN Sby tertanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Menyatakan terdakwa **MOCH. HARIS Bin SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MOCH. HARIS Bin SLAMET** berupa **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3.-----Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **5 (lima) bulan penjara**.

4.-----Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
-- 12 (dua belas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,179 gram;

-----1 (satu) buah bungkus rokok LA warna ungu;

-----1 (satu) buah handphone merk Redmi;

-----1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOCH. HARIS bin SLAMET** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Wonorejo Gg. IV Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi M. AMIN pada siang harinya sekitar pukul 13:00 WIB dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan janji akan dibayar pada saat barang diserahkan kemudian saksi M. AMIN menyiapkan barang yang dipesan terdakwa, lalu pada pukul 20:00 WIB, saksi M. AMIN menemui terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV Surabaya. Ketika bertemu, saksi M. AMIN menyerahkan pesanan terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa langsung membayar secara tunai kepada saksi M. AMIN yaitu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Setelah mendapatkan paket tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya dan disana terdakwa membuka paket sabu-sabu tersebut dan menemukan bahwa saksi M AMIN ternyata mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh gram) melebihi pesanan terdakwa sehingga terdakwa kemudian membagi-bagi menggunakan sekrop menjadi 15 (lima belas) poket dengan ukuran bervariasi dan terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) poket sedangkan sisanya masih disimpan terdakwa sambil menunggu pemesan namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian sehingga pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari Surabaya. Ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



bungkusan rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa plastic klip berisi kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu miliknya yang dibeli dari orang bernama AMIN semula sebanyak 15 (lima belas) poket dan telah terjual 3 (tiga) poket namun terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkoba atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07863/NNF/2023** tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 27479/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,165 gram; C
- barang bukti nomor : 27480/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram;
- barang bukti nomor : 27481/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 27482/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27483/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- barang bukti nomor : 27484/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 27485/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,163 gram;
- barang bukti nomor : 27486/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- barang bukti nomor : 27487/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



- barang bukti nomor : 27488/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27489/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
- barang bukti nomor : 27490/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua belas** barang bukti diatas, total berat bersih: **1,179 (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOCH. HARIS bin SLAMET** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di sekitar di Jl. Wonorejo Gg. IV Surabaya sehingga saksi **SANDHI DIKJAYA FITROH** dan timnya dari Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di rumahnya di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56 Surabaya. Ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : **12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan**

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa kedua belas plastik klip tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa yang didapatkan dari orang bernama M. AMIN semula sebanyak 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh gram) beserta pembungkusnya yang kemudian terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas bagian) dan telah terjual sebanyak 3 (tiga) poket) namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) plastik klip berisi kristal warna putih, yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07863/NNF/2023** tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 27479/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,165 gram;
- barang bukti nomor : 27480/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram;
- barang bukti nomor : 27481/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram;
- barang bukti nomor : 27482/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27483/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- barang bukti nomor : 27484/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- barang bukti nomor : 27485/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,163 gram;
- barang bukti nomor : 27486/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;
- barang bukti nomor : 27487/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



- barang bukti nomor : 27488/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,078 gram;
- barang bukti nomor : 27489/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
- barang bukti nomor : 27490/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua belas** barang bukti diatas, total berat bersih: **1,179 (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram, positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI DIKJAYA FITROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya karena menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari orang bernama M. AMIN sebanyak 3,77 gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual Kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestaes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestaes Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah bungkusan rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari orang bernama M. AMIN sebanyak 3,77 gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual Kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari M. AMIN pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diantar langsung oleh M. AMIN kepada terdakwa dan ternyata setelah dibuka, M. AMIN mengirimkan lebih banyak yaitu sebanyak 3,77 gram;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba pada Sdr. ROHMAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dan Sdr. Fadil sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,179 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok LA warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi;

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.: 07863/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang barang bukti Nomor: 27479/2023/NNF. sampai dengan Nomor: 27490/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan dengan berat netto keseluruhan 1,179 (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB bertempat di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.

M. AMIN pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diantar langsung oleh M. AMIN kepada terdakwa dan ternyata setelah dibuka, M. AMIN mengirimkan lebih banyak yaitu sebanyak 3,77 gram;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika pada Sdr. ROHMAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dan Sdr. Fadil sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan jual beli sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **MOCH. HARIS Bin SLAMET**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 11:00 WIB bertempat di Jl. Wonorejo Gg. IV No. 56, Kec. Tegalsari, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



sabu dengan berat bervariasi yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok LA Lights, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.

M. AMIN pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diantar langsung oleh M. AMIN kepada terdakwa dan ternyata setelah dibuka, M. AMIN mengirimkan lebih banyak yaitu sebanyak 3,77 gram;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba pada Sdr. ROHMAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dan Sdr. Fadil sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.: 07863/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan bahwa barang barang bukti Nomor: 27479/2023/NNF. sampai dengan Nomor: 27490/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan dengan berat netto keseluruhan 1,179 (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram, positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur membeli dan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkoba haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. HARIS Bin SLAMET** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 12 (dua belas) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,179 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok LA warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024**, oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** dan **Widiarso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,
dihadiri **Samsu J. Efendi Banu, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara
Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 2554/Pid.Sus/2023/PN Sby